

1506351-60.2019.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÚMERO DE AGENTES. REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506351-60.2019.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506351-60.2019.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2265330/2019 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 4451546 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 8879/19/200 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2265330 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 8879/19/200 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2265330 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 8879/19/200 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2265330 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 8879/19/200 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

JEFFERSON NASCIMENTO RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 11h11min, na Rua Sebastião Prata, nº 586, Conjunto Habitacional Brasil Novo, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, obtido 01 (um) cartão bancário com senha em nome da idosa Marina Rodrigues Escobar dos Santos e utilizado-o para auferir vantagem ilícita, para si ou para outrem, no valor total

de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da referida titular do cartão, que contava com 71 (setenta e um) anos de idade à época dos fatos (fl. 06), induzindo-a em erro mediante artifício, conforme o boletim de ocorrência de fls. 03/04, extrato de fls. 05 e 109, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 06 e relatório de investigação de fls. 52/53.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias acima mencionadas, o denunciado teria obtido 01 (um) cartão bancário com senha em nome da idosa Marina Rodrigues Escobar dos Santos e utilizou-o para auferir vantagem ilícita, para si ou para outrem, no valor total de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em prejuízo da referida titular do cartão, que contava com 71 (setenta e um) anos de idade à época dos fatos (fl. 06), bem como em prejuízo da instituição financeira Banco Itaú Unibanco S.A, induzindo-a em erro mediante artifício, conforme o boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 06, extrato de fls. 107/108 e relatório de investigação de fls. 52/53

A denúncia foi recebida (fls. 122/123), o acusado foi citado e apresentou esposta escrita à acusação às fls. 158/161. Decisão de fls. 172/175 confirmou o recebimento da denúncia e determinou o início da instrução criminal.

Audiência de instrução, debates e julgamento à fls. 235.

Em suas alegações finais (fls. 251/255), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição do acusado e fez considerações subsidiárias a respeito da pena (fls. 262/267).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada, a teor do boletim de ocorrência (fls. 03/04), extrato da conta corrente da autora (fls. 05 e 107/109), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), bem como pela prova oral colhida. Ouvida em juízo, a vítima declinou que recebeu uma ligação em seu telefone fixo, pedindo que não desligasse. A pessoa então lhe perguntou se a vítima havia feito uma compra de R\$ 3.500,00 em seu cartão de crédito, sendo que a vítima negou. Ficou assustada e com medo, sendo instruída pela pessoa que deveria bloquear os cartões, necessitando leva-los na delegacia localizada na Rodovia Raposo Tavares. A pessoa então disse que mandaria alguém buscar os cartões e providenciaria o bloqueio. Colocou os cartões num envelope e ficou na linha, conforme instruído pela pessoa ao telefone, até que uma pessoa chegou para buscar os cartões. Após, chegou uma pessoa andando pela rua, com atitude suspeita, dizendo que viera buscar os envelopes, ao que a vítima entregou e a pessoa foi embora. No outro dia, foi à delegacia registrar a ocorrência. A esta altura o réu já havia feito saques e compras no cartão. Foi gasto R\$ 4.000,00 no cartão do Banco do Brasil, que não lhe foi ressarcido pelo banco. Também teve prejuízo no cartão do banco Itaú, o que lhe foi ressarcido pelo banco. Na delegacia, lhe mostraram somente do réu após a vítima declinar as características físicas do réu para o policial.

Durante a audiência de instrução, foi mostrada à vítima a imagem do réu na sala virtual de audiência. A vítima o reconheceu com 100% de certeza como a pessoa que buscou os cartões, esclarecendo que o réu estava com barba e cabelos maiores. O réu, em juízo, preferiu ficar em silencio em vez de declinar sua versão dos fatos.

Pois bem, essas são as provas contidas nos autos e, por meio delas, é possível concluir que o réu praticou a conduta descrita na denúncia com o dolo de prejudicar a vítima.

A dinâmica restou bem esclarecida. Trata-se de golpe comum à sociedade moderna, onde os criminosos telefonam às vítimas, principalmente à idosos, que usualmente não tem familiariedade com as tecnologias mais recentes, se passando por funcionários de banco, afirmando que houve compras indevidas utilizando seu cartão de crédito.

Ludibriando as vítimas, os criminosos conseguem convencê-las, mediante fraude, a

entregarem voluntariamente seu cartão e senha à guisa de que irão bloqueá-los, quando passam a fazer compras e saques em dinheiro.

O caso concreto não é diferente, sendo que a vítima confirmou que a pessoa do réu é um dos criminosos que participa deste golpe, sendo, no caso, a pessoa que foi buscar os cartões em sua residência. Os documentos de fls. 05 e 107/109 confirmam que houveram compras realizadas com os cartões da vítima após esta tê-los entregue ao réu.

Com respeito ao entendimento da Defesa, não há que se falar em falta de provas, vez que o conjunto probatório é mais que suficiente para amparar a condenação do acusado. A vítima o reconheceu na delegacia, após ver suas fotos, e tornou a reconhecê-lo durante a audiência de instrução, afirmando que tinha 100% de certeza que era o réu, inclusive apontando sinais físicos que teriam sido alterados na aparência do réu.

Tal situação demonstra, com clareza e segurança, que o réu foi a pessoa ou uma das pessoas que cometeu o delito descrito na denúncia, sendo quem foi buscar os cartões e realizou os saques e compras.

Conclui-se, destarte, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação pelo delito e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Passo para a dosimetria da pena.

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal, a pena-base do delito deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu ostenta Maus Antecedentes, conforme fls. 241 – processo n. 1500872-74.2019.8.26.0583, cuja condenação já transitou em julgado por fato anterior ao descrito na exordial.

Ainda que o trânsito em julgado dessa condenação seja posterior ao fato aqui apurado, isso não impede a configuração de Maus Antecedentes, mas apenas de reincidência. Nesse sentido, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÚMERO DE AGENTES. REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em análise, pode ensejar a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes.[...] 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 657.785/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante do artigo 61, II, h), vez que o crime foi cometido contra vítima maior de 60 anos. Todavia, deixo de valorá-la neste momento processual, vez que será utilizada na terceira fase da dosimetria penal.

Ausentes causas de diminuição de pena. viável a aplicação da redação do artigo 171, §4º, dada pela Lei nº 14.155/2021, vez que, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes de sua vigência, a nova redação é mais benéfica ao réu.

A redação anterior previa a aplicação de pena em dobro quando o crime fosse cometido contra idoso, sendo que a nova prevê um aumento de 1/3 ao dobro, o que lhe é mais vantajoso.

Assim, tendo em vista que a vítima era idosa ao tempo dos fatos, aumento a pena em 2/3. O aumento maior que o mínimo é justificado considerada a relevância do resultado gravoso, vez que a vítima relatou estar em prejuízo de R\$ 4.000,00, vez que não conseguiu recuperar esta quantia.

Fixo a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

DECISÃO.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão

deduzida e CONDENO JEFFERSON NASCIMENTO RODRIGUES, à pena 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, fixados estes no patamar mínimo legal, como incurso na pena do artigo 171, §4º, do Código Penal;

Nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "b", c/c 33, § 3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante os maus antecedentes do acusado. Considerando os maus antecedentes, não faz jus o réu aos benefícios da substituição por pena restritiva de direitos, vez que as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente, conforme o artigo 44, III, do Código Penal. Do mesmo modo, não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, II, do Código Penal.

O réu responderá pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50, concedida a gratuidade judiciária.

Tendo aguardado o julgamento solto, defiro ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Presidente Prudente, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA